Datum:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 2. Ausbildungsjahr	
Name:	**Modul 8 – Rechte, Pflichten, Arbeitszeugnis**	

Modul 8: Rechte, Pflichten, Arbeitszeugnis

25.11.2027 · 7 Punkte · itslearning-Material „Einzelarbeitsvertrag“, Modul 3 · Lehrbuch S. 29–31 (Tarifvertrag, Wiederholung)

Das kann ich danach

- ☐ Pflichten von Arbeitnehmer und Arbeitgeber nennen.
- ☐ die Rangfolge Gesetz – Tarifvertrag – Betriebsvereinbarung – Arbeitsvertrag anwenden.
- ☐ einfaches und qualifiziertes Arbeitszeugnis unterscheiden.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Was muss beim Arbeitsvertrag schriftlich mit Unterschrift vereinbart werden? (Modul 7)

2. Wer schließt eine Betriebsvereinbarung ab? (1. Jahr)

3. Wer zahlt die ersten 6 Wochen bei Krankheit? (Modul 2)

Aufgabe 2 Zeugnis-Code knacken

Arbeitszeugnisse müssen „wohlwollend“ sein – deshalb steht nie „schlecht“ darin. Ordne jeden Satz einer Note zu. Erst dein Votum aus dem Einstieg, dann die Lösung.

Nr.	Satz im Zeugnis	Votum	Note
1	Sie erledigte die ihr übertragenen Aufgaben zu unserer vollen Zufriedenheit.		
2	Sie erledigte die ihr übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit.		
3	Sie bemühte sich, die ihr übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit zu erledigen.		
4	Sie erledigte die ihr übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit.		
5	Sie erledigte die ihr übertragenen Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit.		
6	Sie erledigte die ihr übertragenen Aufgaben im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit.		

Zum Nachlesen: Rechte und Pflichten

Wortspeicher
die Arbeitspflicht · die Weisung · die Sorgfaltspflicht · die Schweigepflicht · das Wettbewerbsverbot · die Vergütungspflicht · die Fürsorgepflicht · das Günstigkeitsprinzip · das einfache Zeugnis · das qualifizierte Zeugnis · wohlwollend

Pflichten des Arbeitnehmers = Rechte des Arbeitgebers	Pflichten des Arbeitgebers = Rechte des Arbeitnehmers
Arbeitspflicht: die Arbeit selbst und pünktlich leisten	**Vergütungspflicht:** Gehalt pünktlich zahlen, auch Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Urlaub
Weisungen befolgen (Gehorsamspflicht) – im Rahmen des Vertrags	**Beschäftigungspflicht:** den Arbeitnehmer auch tatsächlich arbeiten lassen
Sorgfaltspflicht: mit Ware, Kasse und Geräten sorgsam umgehen	**Fürsorgepflicht:** Gesundheit schützen (Arbeitsschutz), Daten schützen, gleich behandeln
Schweigepflicht: Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse wahren	**Urlaub gewähren** (mindestens nach Bundesurlaubsgesetz)
Wettbewerbsverbot: dem eigenen Betrieb keine Konkurrenz machen	**Zeugnispflicht:** am Ende ein Arbeitszeugnis ausstellen
Anzeigepflicht: Krankheit sofort melden	**Gleichbehandlung:** niemanden ohne sachlichen Grund benachteiligen (AGG)

Welche Regel gilt? – Rangfolge und Günstigkeitsprinzip
Grundgesetz → Gesetze (z. B. BUrlG, ArbZG) → **Tarifvertrag** → **Betriebsvereinbarung** → **Arbeitsvertrag**. Die untere Stufe darf die obere nicht verschlechtern.
Günstigkeitsprinzip: Weicht eine Regel ab, gilt die für den Arbeitnehmer **günstigere**. Beispiel: Gesetz 20 Arbeitstage Urlaub, Tarifvertrag 30, Arbeitsvertrag 28 → es gelten **30** (wenn der Tarifvertrag gilt).

Das Arbeitszeugnis
- **Anspruch:** Jeder Arbeitnehmer bekommt am Ende ein schriftliches Zeugnis (§ 109 Gewerbeordnung) – auch Azubis (§ 16 BBiG). Bei berechtigtem Interesse (z. B. neuer Chef) auch ein **Zwischenzeugnis**.
- **Einfaches Zeugnis:** nur Art und Dauer der Tätigkeit.
- **Qualifiziertes Zeugnis:** zusätzlich **Leistung und Verhalten** – gibt es, wenn der Arbeitnehmer es **verlangt**.
- **Wahr und wohlwollend:** Es darf das Fortkommen nicht unnötig erschweren. Darum gibt es eine „Zeugnissprache“ mit festen Formeln. Geheime Zeichen und negative Andeutungen sind verboten.

Aufgabe 3 Vorgemacht: Welche Pflicht ist verletzt?

Der Fall
Eine Verkäuferin bedient Stammkunden ihres Chefs nach Feierabend bei sich zu Hause – zum halben Preis, mit Ware, die sie selbst im Großhandel kauft.

Denkschritt	So denke ich
1 Was tut sie?	Sie macht ihrem eigenen Betrieb mit dessen Kunden Konkurrenz.
2 Welche Pflicht?	Das **Wettbewerbsverbot** (Treuepflicht): Während des Arbeitsverhältnisses darf man dem Betrieb keine Konkurrenz machen (§ 60 HGB).
3 Folgen	Abmahnung, bei schwerem Fall sogar fristlose Kündigung; der Betrieb kann Schadenersatz verlangen.

Aufgabe 4 Geführte Übung: Pflicht – und was gilt?

Tipp: Erst die Pflicht nennen, dann die Folge. Bei Abweichungen: Welche Regel ist günstiger?

Fall	Pflicht / Regel und Folge
1 Tom erzählt in der Disko, wie hoch der Umsatz seiner Filiale ist und wann der Tresor geleert wird.	
2 Der Chef zahlt das Gehalt seit zwei Monaten erst am 20. des Folgemonats.	
3 Im Lager fehlt die Leiter; Lea soll auf Kisten steigen.	
4 Arbeitsvertrag: 26 Arbeitstage Urlaub. Tarifvertrag (gilt für den Betrieb): 30 Arbeitstage.	
5 Betriebsvereinbarung: Pause 20 Minuten bei 8 Stunden Arbeit.	

Aufgabe 5 Freie Übung: Zeugnis lesen

Aus dem Zeugnis von Kevin S.: „Herr S. war stets pünktlich. Er bemühte sich, die ihm übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit zu erledigen. Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten war einwandfrei.“ **Beurteile** das Zeugnis: Welche Note steckt darin? Was fällt beim Verhalten auf? Was würdest du Kevin raten?

Aufgabe 6 Prüfungs-Check: Aufgabe aus der Abschlussprüfung

So fragt die IHK: In der Prüfung wirst du mit „Sie“ angesprochen.

Winter 2021/22, Aufgabe 19 – Frau Lorenz hat die Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel beendet. Hat sie bei Beendigung der Ausbildung ein Recht auf Ausstellung eines qualifizierten Ausbildungszeugnisses?

1. Ja, weil die Sozialpartner dies im Manteltarifvertrag vereinbart haben
2. Ja, wenn sie die Kosten für die Zeugniserstellung selbst trägt
3. Ja, wenn sie es verlangt
4. Nein, denn das Prüfungszeugnis über die Abschlussprüfung der Industrie- und Handelskammer bescheinigt ihre Kenntnisse
5. Nein, denn über die Ausbildungszeit dürfen keine Zeugnisse geschrieben werden, da die Fertigkeiten und Kenntnisse erst erworben werden

Lösung: ☐

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Der Tarifvertrag sieht 36 Werktage Urlaub vor. Lena ist **nicht** in der Gewerkschaft, ihr Betrieb **nicht** im Arbeitgeberverband, im Vertrag stehen 24 Werktage. **Prüfe**, wie viel Urlaub Lena zusteht (Stichworte: Tarifbindung, Allgemeinverbindlichkeit, Bezugnahmeklausel).

7.2 Erläutere den Widerspruch „wahr und wohlwollend“ und **beurteile**, ob die Zeugnissprache sinnvoll ist.

7.3 Schreibe für dich selbst den Satz zur Leistung, den du in drei Jahren gern im Zeugnis lesen würdest – und nenne zwei Dinge, die du dafür tun kannst.

Zum Schluss: Schätzen, testen, eintragen

Wie viele Punkte schaffst du im Selbsttest? Erst schätzen, dann testen. Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Schätzung Selbsttest	Ergebnis	Leistungspunkte (max. 4)